

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1243/2541

นาง อุ๋น เรือน คำ ส้มมะดันหรือบำรุง
จิตต์

โจทก์

บริษัท มิซึกิอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

ป.วิ.พ. มาตรา 87

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(4)

การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ห้ามทะเลาะวิวาทและกล่าววาจาที่ไม่สุภาพให้ร้ายต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ป. เป็นลูกจ้างของ ว. ป. จึงไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย และไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาของโจทก์ การกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย หากจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ก็ไม่ใช่กรณีร้ายแรงอันจำเลยจะเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้นเมื่อคดีไม่มีประเด็นว่า ป. เป็นลูกจ้างของจำเลยหรือไม่ เพราะโจทก์มิได้กล่าวมาในฟ้องและข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดจากคำเบิกความของผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจำเลยเป็นข้อเท็จจริงนอกเรื่องนอกประเด็น และไม่เกี่ยวกับข้อ

เท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำเสนอ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ต้องห้ามมิให้รับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 การที่จำเลยยกข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัย ศาลแรงงานวินิจฉัยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก ป. ทำงานให้แก่จำเลย การกระทำของโจทก์จึงเป็นการผิดวินัยแต่ศาลแรงงานมิได้ชี้ชัดว่า ป. เกี่ยวพันกับจำเลยในฐานะใด เพียงแต่กล่าวว่า ป. ทำงานให้แก่จำเลยแต่เมื่อโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงานว่า รายงานเหตุการณ์ของแผนก GENERALAFFAIRSถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 19 ถูกต้องแล้วดังนั้นเมื่อได้ความตามเอกสารดังกล่าวว่า หลังจากมีการสอบสวนพนักงานทั้งหมดแล้วแผนก GENERALAFFAIRS ได้ตักเตือนพนักงานและได้จัดการเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยให้ย้ายพนักงานไปทำงานในบริเวณที่ไกลต่อกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันอีก จึงเห็นได้ว่า การที่แผนกธุรการฝ่ายบุคคลของจำเลยส่งย้ายพนักงานซึ่งมี ป. ลูกจ้างของว. ซึ่งเป็นผู้รับเหมาทำความสะอาดให้จำเลยรวมอยู่ด้วยนั้นถือได้ว่า ป. เป็นเพื่อนร่วมงานของโจทก์เพราะโจทก์มีหน้าที่เป็นคนทำสวนของจำเลย ส่วน ป. เป็นพนักงานของผู้รับเหมาทำความสะอาดในที่ทำกรของจำเลย แม้ผู้เป็น นายจ้างของโจทก์กับ ป. จะต่างคนกันก็ตาม แต่เมื่อผลของงานที่แต่ละคนดำเนินการไปนั้นตกได้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว ดังนั้นเมื่อโจทก์ทำร้ายร่างกาย ป. จนได้รับอันตรายสาหัสเช่นนี้จึงผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ระบุว่าห้ามทะเลาะวิวาทและกล่าววาจาที่ไม่สุภาพให้ร้ายต่อเพื่อนร่วมงานแล้ว เมื่อสาเหตุที่โจทก์ทำร้ายร่างกาย ป. เนื่องจากในระหว่างเวลาทำงานขณะ ป. ทำความสะอาดห้องน้ำในโรงงานของจำเลย เป็นเหตุให้น้ำกระเด็นไปถูกเสื้อผ้าของโจทก์ที่ตากไว้เปียกและสกปรก โจทก์ได้ด่าว่า ป. อย่างเสียหายและหลัง

จากเลิกงานแล้วยังได้ไปดักทำร้ายร่างกาย ป.นอกที่ทำการของบริษัทจำเลยอีก เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากการทำงานภายในบริษัท จำเลย กรณีถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกัน และเมื่อการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4) จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 โจทก์จงใจอุทธรณ์บิดเบือนโต้แย้งในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานรับฟังคำเบิกความของ ช. ว่า ตามระเบียบจำเลยจะจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานเฉพาะผู้ที่ทำงานถึงวันกำหนดจ่ายเงินโบนัส เป็นการไม่ชอบ เพราะ ช.เบิกความขัดกับระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 20 ซึ่งไม่มีการกำหนดจ่ายเงินโบนัสไว้ นั่นเมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่า ช. ไม่ได้เบิกความเกี่ยวโยงถึงเอกสารหมายเลข 20 ไว้เช่นนี้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ แม้ตามประกาศของจำเลยเรื่องการจ่ายเงินโบนัส ได้ประกาศ ก่อนที่จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์และข้อความในประกาศกำหนด ว่าจำเลยจะจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานทุกคนหลังจากวันที่จำเลย เลิกจ้างโจทก์ก็ตาม คำว่า พนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้างจำเลยอยู่ในวันกำหนดจ่ายเงินโบนัสเท่านั้นเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ไปก่อนวันที่จำเลยกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน และเมื่อฐานะความเป็นลูกจ้างของโจทก์ย่อมสิ้นไปก่อนถึงวันกำหนดจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวแล้วจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยได้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุว่าโจทก์ทำร้ายร่างกายนางประพจน์ หล้ามูลชา โดยใช้วิธีการรุนแรง เป็น

ที่สะท้อนขวัญแก่พนักงานทั่วไป ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง โจทก์ได้ทำร้ายร่างกายนางประพจน์จริง แต่เป็นเวลาหลังเลิกงานแล้วและนอกสถานที่ทำงาน เหตุเกิดขึ้นเนื่องจากการทะเลาะวิวาทด่าทอซึ่งกันและกัน โจทก์มิได้กระทำความผิดดังที่จำเลยกล่าวอ้างเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 8,741 บาท เงินประกัน 500 บาท เงินโบนัสประจำปี 10,138 บาท ค่าจ้างค้างจ่าย 5,562 บาท และค่าชดเชย 35,760 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า แม้เหตุทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นหลังจากเลิกงานและบริเวณนอกสถานที่ทำงาน แต่ก็มีสาเหตุมาจากในที่ทำงานซึ่งจำเลยถือเป็นการทำความผิดอย่างร้ายแรง เพราะการที่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้จำเลยได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงโจทก์ได้เคยก่อเหตุวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่นถึง 4 ครั้งและจำเลยได้มีหนังสือตักเตือนโจทก์แล้ว โจทก์เป็นคนมีสันดานเป็นอาชญากรและมีนิสัยโหดร้ายชอบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพราะเป็นการกระทำผิดข้อบังคับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรงค่าจ้างที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยค้างจ่ายและค้างเงินประกันนั้นจำเลยได้แจ้งให้โจทก์มารับแล้ว แต่โจทก์ไม่มารับ โดยปี 2539 จำเลยกำหนดจ่ายเงินโบนัสประจำปี โจทก์ได้พ้นจากการเป็นพนักงานของจำเลยก่อนวันที่จำเลยจะจ่ายเงินโบนัสประจำปี โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสประจำปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าความผิดตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย ข้อ 11.1(10)ระบุว่า "ห้ามทะเลาะวิวาทและกล่าววาจาที่ไม่สุภาพให้ร้ายต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา" ต้องเป็นกรณีที่โจทก์กระทำต่อลูกจ้างของจำเลยเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านางประพจน์ หล้ามูลชา เป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดวี.ไอ.พี.ซ์พพลาย ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยและไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาของโจทก์ ทั้งข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้กำหนดรวมถึงการกระทำนอกบริเวณสถานที่ของจำเลยและนอกเวลาการทำงานเอาไว้ด้วย จึงไม่เป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น หากจะถือว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ก็ไม่ใช่กรณีร้ายแรงอันจำเลยจะเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้น เห็นว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นว่านางประพจน์เป็นลูกจ้างของจำเลยหรือไม่ โจทก์ก็ได้กล่าวมาในฟ้อง แต่ข้อเท็จจริงที่ว่านางประพจน์เป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดวี.ไอ.พี.ซ์พพลาย เกิดจากคำเบิกความของนายชาญ รักไคร้ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจำเลย อันเป็นข้อเท็จจริงนอกเรื่องนอกประเด็น ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำสืบ เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ในส่วนนี้

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปกล่าวคือ ถือได้หรือไม่ว่าโจทก์ได้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า นางประพจน์มิใช่เพื่อนร่วมงานตามระเบียบข้อบังคับการทำงานเอกสารหมายเลข 20 ข้อ 11.1(10) ดังกล่าวข้างต้น และเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เปิดช่องให้โจทก์สามารถยกปัญหาเช่นว่านี้ขึ้นกล่าวในศาลแรงงานกลางได้ก่อนหน้านั้น แม้โจทก์จะไม่ได้ว่ากล่าวมาในฟ้องก็ตามนั้นศาลฎีกาพิจารณาจากคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่กล่าวไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากนาง

ประพจน์ทำงานให้แก่จำเลยการกระทำของโจทก์จึงเป็นการผิดวินัยตามเอกสาร
หมาย ล.20 ข้อ 11.1(10) ข้อวินิจฉัยส่วนนี้ศาลแรงงานกลางก็มีได้ชี้ชัดว่านาง
ประพจน์เกี่ยวพันกับจำเลยในฐานะใดเพียงแต่กล่าวว่านางประพจน์ทำงานให้แก่
จำเลยเท่านั้น แต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการ
พิจารณาฉบับลงวันที่8 กรกฎาคม 2540 ว่า รายงานเหตุการณ์ของแผนก
GENERAL AFFAIRSถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.19 ซึ่ง
โจทก์ได้รับรองว่าถูกต้องแล้วนั้น ได้ความโดยสรุปว่า หลังจากมีการสอบสวน
พนักงานทั้งหมดแล้ว แผนก GENERAL AFFAIRS ได้ดักเตือนพนักงานและได้
จัดการเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยให้ย้ายพนักงานไป
ทำงานในบริเวณที่ไกลต่อกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันอีก ดังนี้ เห็นว่า การที่
แผนกธุรการฝ่ายบุคคลของจำเลยส่งย้ายพนักงานซึ่งมีนางประพจน์ลูกจ้างของห้าง
หุ้นส่วนจำกัด วิ.ไอ.พี.ซัพพลาย ผู้รับเหมาทำความสะอาดให้จำเลยรวมอยู่ด้วยนั้น น่า
จะถือได้ว่านางประพจน์เป็นเพื่อนร่วมงานของโจทก์ เพราะโจทก์มีหน้าที่เป็นคนทำ
สวนของจำเลยส่วนนางประพจน์เป็นพนักงานของผู้รับเหมาทำความสะอาดใน
ที่ทำการของจำเลย แม้ผู้เป็นนายจ้างของโจทก์กับของนางประพจน์ต่างคนกันก็ตาม
แต่ผลของงานที่แต่ละคนดำเนินการไปนั้นตกได้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว จึงไม่เป็นการ
ผิดแปลกแต่ประการใดที่ศาลแรงงานกลางกล่าวไว้ว่าสาเหตุเนื่องมาจากการที่นาง
ประพจน์ทำงานให้แก่จำเลย ประกอบกับโจทก์และนางประพจน์เป็นเพื่อนร่วมงาน
ด้วยกัน เมื่อโจทก์ทำร้ายร่างกายนางประพจน์จนได้รับอันตรายสาหัสเช่นนี้ กรณีดัง
กล่าวจึงเป็นการผิดวินัยตามเอกสารหมาย ล.20 ข้อ 11.1(10) และข้อ 11.4(3) แล้ว

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ด้วยว่า บริเวณที่เกิดเหตุอยู่นอกที่ทำการของบริษัทจำเลย
และหลังเลิกงานแล้วนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า สาเหตุเนื่องมา
จากในระหว่างเวลาทำงานนางประพจน์ทำความสะอาดห้องน้ำในโรงงานของจำเลย
เป็นเหตุให้น้ำกระเด็นไปถูกเสื้อผ้าของโจทก์ที่ตากไว้เปียกและสกปรกโจทก์ได้ด่าว่า

นางประพจน์อย่างเสียหาย หลังจากเลิกงานแล้วยังได้ไปดักทำร้ายร่างกายนางประพจน์นอกที่ทำการของบริษัทจำเลยอีก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันไปจากการทำงานภายในบริษัทจำเลย ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกัน ดังนั้นการกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานกรณีร้ายแรง ตามเอกสารหมาย ล.20 ข้อ 11.1(10) ข้อ 11.4(3) และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4) จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583

ที่โจทก์อุทธรณ์ในข้อต่อมาว่า ที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของนายชาญ รักใคร่ ว่าตามระเบียบจำเลยจะจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานเฉพาะผู้ที่ทำงานถึงวันกำหนดจ่ายเงินโบนัส เป็นการไม่ชอบเพราะนายชาญเบิกความขัดกับระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.20 ซึ่งไม่มีการกำหนดจ่ายเงินโบนัสไว้แต่อย่างใดนั้น ศาลฎีกาได้พิจารณาคำเบิกความของนายชาญโดยตลอดแล้ว เห็นว่า นายชาญไม่ได้เบิกความเกี่ยวโยงถึงเอกสารหมาย ล.20 แต่อย่างใดจึงเป็นเรื่องที่โจทก์จงใจอุทธรณ์บิดเบือนโต้แย้งในข้อเท็จจริงศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์อุทธรณ์เป็นประการสุดท้ายว่า ตามประกาศฉบับที่ 59/2539 เรื่อง การจ่ายเงินโบนัส ได้ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ซึ่งเป็นการประกาศก่อนที่จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2539 โจทก์จึงมีสิทธิรับเงินโบนัสตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539 นั้น เห็นว่า แม้ประกาศดังกล่าวได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ก็ตาม แต่ข้อความในประกาศกำหนดว่าจำเลยจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานทุกคนในวันที่ 27 ธันวาคม 2539 คำว่า พนักงาน ย่อมหมายถึงผู้ซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้างจำเลยอยู่ในวันกำหนดจ่ายเงินโบนัส เมื่อได้ความว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2539 ฐานะความเป็นลูกจ้างของโจทก์ก็ย่อมสิ้นไปก่อนถึง
วันกำหนดจ่ายเงินโบนัส จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสแก่โจทก์

พิพากษายืน

(อำนวยการ หมวดเมือง-พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>